

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6304/2537

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายณรงค์ ปรีดา

นายสุจิตต์ แสงไชย

โจทก์

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

การที่ ส. เซารถยนต์ของกลางมาจากโจทก์ร่วม ต่อมาเจ้าหน้าที่ของ ส. ยึดรถยนต์ของกลางไป และจำเลยได้ครอบครองรถยนต์ของกลางนั้นไว้ แสดงว่า ส. มิได้สนใจในการมอบรถยนต์ของกลางให้เจ้าหน้าที่ไป หากแต่เกิดเพราะความจำยอม จึงฟังไม่ได้ว่า ส. มีเจตนาทุจริตกระทำผิดฐานยกยอกทรัพย์ของโจทก์ร่วมแต่ประการใด การกระทำของจำเลยจึงไม่อาจเป็นความผิดฐานรับของโจรจากผู้กระทำผิดฐานยกยอกทรัพย์

การที่ ส. เซารถยนต์ของกลางมาจากโจทก์ร่วม ต่อมาเจ้าหน้าที่ของ ส. ยึดรถยนต์ของกลางไป และจำเลยได้ครอบครองรถยนต์ของกลางนั้นไว้ แสดงว่า ส. มิได้สนใจในการมอบรถยนต์ของกลางให้เจ้าหน้าที่ไป หากแต่เกิดเพราะความจำยอม จึงฟังไม่ได้ว่า ส. มีเจตนาทุจริตกระทำผิดฐานยกยอกทรัพย์ของโจทก์ร่วมแต่ประการใด การกระทำของจำเลยจึงไม่อาจเป็นความผิดฐานรับของโจรจากผู้กระทำผิดฐานยกยอกทรัพย์

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายประมุข อธิคมกมลลาสัย

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑิน สุขนทีธรรม น

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ